

1523261-51.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/12/2022

... âmbito doméstico, uso de entorpecentes, tráfico de drogas e furto, ostentando reincidência e maus antecedentes. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE, POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. HABITUALIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NOVOS ARGUMENTOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1523261-51.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1523261-51.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CLEITON PEDRO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

CLEITON PEDRO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 25 de setembro de 2019, no período vespertino, no estabelecimento comercial denominado Supermercado Rossi New Ltda., situado na Rua Carvalho de Araújo nº 12, Guaianazes, nesta cidade e comarca da Capital/SP, subtraiu, para si, seis (06) unidades de desodorante, da marca Rexona; seis (06) unidades de gilete das marcas Bic e Bozzano e cinco (05) unidades de chocolate da marca Kinder.

A denúncia foi recebida (fl.121), o acusado foi citado e notificado (fl.152) e apresentou Resposta à Acusação (fls.156/163).

Mantido o recebimento da denúncia (fls.165/166), e não sendo o caso de suspensão condicional do processo, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls 171/172), durante a qual, ausente o réu, embora intimado, decretou-se sua revelia, ouvindo-se em seguidas foram ouvidos o representante da vítima e uma testemunha (fls. 221/223).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

Já a Defesa do réu pleiteou a absolvição pela atipicidade material da conduta,

consistente na aplicação do princípio da insignificância ou ainda por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena-base em seu mínimo legal, reconhecimento da forma tentada, fixação de regime inicial aberto e substituição da pena de reclusão por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é parcialmente procedente.

A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl.01), Boletim de Ocorrência (fls.02/05), Termos de Depoimento (fls.06/07 e 15), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls.08/09), Relatório Final (fls.87/88) e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Ouvido em juízo o representante da vítima, Renan Rangel da Victória e esclareceu que o acusado entrou no supermercado, dirigiu-se ao corredor de laticínios e pegou duas caixas de leite. Em seguida, pegou os desodorantes. Em seguida, foi até um caixa, parecia assustado, pegou chocolates, giletes colocou sob as vestes e deixou as duas caixas de leite num cesto. Em seguida, saiu do supermercado pela porta. Esclareceu que nesse momento pediu para ele parar e ele correu. Correu atrás dele e conseguiu o deter na calçada do estacionamento. Não o perdeu de vista. Acionou a polícia e os produtos foram recuperados.

Edvaldo Ferreira do Nascimento, policial civil ouvido em juízo como testemunha disse que foram acionados pelo supermercado e quando chegaram no local o réu já estava detido. O réu confessou que teria furtado desodorante, gilete e chocolate. Os produtos foram recuperados. Não conhecia o acusado de outras abordagens.

O réu CLEITON PEDRO DA SILVA não compareceu para ser interrogado em juízo, sendo decretada sua revelia. Em solo policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 10/11). Ora, diante das provas colhidas nos autos e notadamente em razão da prova oral colhida, mostra-se, pois, suficiente à condenação do acusado aos elementos coligidos durante a instrução.

As testemunhas não conheciam o réu antes dos fatos, não havendo qualquer razão para desestabilizar suas versões uníssonas.

Não há que se falar, outrossim, em falta de provas de modo a levar a absolvição uma vez que o representante da empresa vítima e a testemunha inquiridas durante a instrução descreveram de forma uníssona e sob as garantias do devido processo legal o fato delitivo e confirmaram sua autoria.

No caso em tela, ademais, o segurança Renan foi firme em afirmar que o réu pegou os bens que pretendia furtar, escondeu-os sob suas vestes e quando o interpelou, ele tentou empreender fuga, sendo contido ainda na calçada do estacionamento do supermercado. O policial Edvaldo, relatou que, de fato, quando chegou ao local, o réu confessou que havia pego os bens e estava contido por Renan.

No entanto, imperioso o reconhecimento da modalidade tentada, uma vez que ficou comprovado que o réu foi detido na calçada do estacionamento da loja com os bens e, conforme relatado pela testemunha, não saiu da vista de Renan que, após o início dos atos executórios, suspeitou de sua atitude e passou a o acompanhar, abordando-o em posse dos bens quando tentou empreender fuga.

Não há que se falar em atipicidade do fato, em razão do princípio da insignificância.

Isso porque se trata de uma construção jurisprudencial que deve ser aceita com ressalvas, sob pena de se cancelar judicialmente a impunidade que assola nosso país.

Como bem definiu o Ministro Celso de Mello, em acórdão paradigma sobre a matéria (HC 84.412-0/SP), o princípio da insignificância só deve ser reconhecido quando presentes simultaneamente quatro vetores: 1) a mínima ofensividade da conduta do agente, 2) a nenhuma periculosidade social da ação, 3) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e 4) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

A Folha de Antecedentes (fls. 20/42, 45/53) e a Certidão do Distribuidor Criminal (fls. 54/57) foram juntadas aos autos.

Verifica-se no caso em tela, que réu possui condenações transitadas em julgado pelo cometimento de delitos de lesão corporal no âmbito doméstico, uso de entorpecentes, tráfico de drogas e furto, ostentando reincidência e maus antecedentes. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCENTE, POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. HABITUALIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS

A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o paciente reincidente, possuidor de maus antecedentes, que reitera no mundo do crime e demonstra habitualidade delitiva, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância.

II - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 603.539/SC, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 20/10/2020) (Grifei)"

Não é diverso o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-INCIDÊNCIA NO CASO. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRIVILÉGIO. ART. 155, §§ 2º E 4º, CP. CONCESSÃO DE OFÍCIO DO HC. 1. A questão de direito tratada neste writ, consoante a tese exposta pelo impetrante na petição inicial, é a suposta atipicidade da conduta realizada pelo paciente com base na teoria da insignificância, o que deverá conduzir à absolvição por falta de lesividade ou ofensividade ao bem jurídico tutelado na norma penal. 2. O fato insignificante (ou irrelevante penal) é excluído de tipicidade penal, podendo, por óbvio, ser objeto de tratamento mais adequado em outras áreas do Direito, como ilícito civil ou falta administrativa. 3. Não considero apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância. Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2º). 4. A lesão se revelou significativa não apenas em razão do valor do bem subtraído, mas principalmente em virtude do concurso de três pessoas para a prática do crime (o paciente e dois adolescentes). De acordo com a conclusão objetiva do caso concreto, não foi mínima a ofensividade da conduta do agente, sendo reprovável o comportamento do paciente. 5. Compatibilidade entre as qualificadoras (CP, art. 155, § 4º) e o privilégio (CP, art. 155, § 2º), desde que não haja imposição apenas da pena de multa ao paciente. 6. Habeas corpus denegado. Concessão da ordem de ofício por outro fundamento (HC 94765, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 09/09/2008, DJe-182 DIVULG 25-09-2008 PUBLIC 26-09-2008 EMENT VOL-02334-03 PP-00575).

Caracterizada, portanto, a infração penal prevista no art. 155, caput em sua modalidade tentada, passo a dosimetria da pena:

O réu ostenta maus antecedentes, uma vez que tem condenações transitadas em julgado (Autos nº 0092248-05.2018.8.26.0050 da 1ª Vara Criminal de São Miguel Paulista). Diante do exposto, sua pena base deve ser aumentada em 1/6, totalizando 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, é o caso de se reconhecer que o réu é reincidente específico conforme certidão de fls. 54/57 (Autos nº 0087555-12.2017.8.26.0050 da 23ª Vara Criminal de São Paulo). Portanto, a pena deve ainda ser aumentada em mais 1/3, totalizando 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase incide a causa de diminuição de pena em razão da tentativa na fração de 1/3, tendo em vista que a conduta delitiva apenas não se consumou porque o segurança Renan conseguiu conter o réu que já empreendia fuga, razão pela qual fixo a pena definitiva do réu em 1 ano e 13 dias de reclusão e 09 dias-multa.

Diante do exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a ação penal que a Justiça Pública

move contra o réu CLEITON PEDRO DA SILVA para condená-lo à pena de 01 ano e 13 dias de reclusão e 09 dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo, por estar incurso no artigo 155, caput, c.c. 61, inciso I c.c. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Considerando a reincidência e os maus antecedentes do réu, não é o caso de substituir a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II e III do Código Penal.

Também não é o caso de aplicação de sursis.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto pois em vista da pena aplicada, se ajusta e convém ao acusado. Trata-se de acusado já condenado por outro crime contra o patrimônio, bem como tráfico de drogas, demonstrando assim, por ora, que só o cárcere lhe é conveniente.

Cabe ainda aqui invocar enérgica e incontestável lição ministrada pela Colenda Segunda Turma do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC nº 65.501-SP, verbis: "O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias" (RTJ 123/547).

Em síntese, certo que a determinação do regime prisional não é mero consectário da quantidade da pena reclusiva imposta, devendo ser levados em consideração os fatores contemplados no art. 59 do CP. (cf., exemplificativamente, ac. un. na Ap. nº 673.255/1, de São Paulo).

Considerando que não houve pedido expresso do Ministério Público e ainda que o acusado foi solto em razão de liminar concedida em sede de habeas corpus, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, poderá apelar desta em liberdade.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se ao TRE e ao IIRGD.
P.R.I.C.

São Paulo, 17 de dezembro de 2022.

MANOELA ASSEF DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA